

1. 개정이유

적극행정을 추진한 결과로 징계, 민사소송이나 형사 수사단계에 있는 공무원 등에 대한 법률 지원을 의무화하고, 재직 공무원뿐만 아니라 퇴직 공무원까지 지원대상을 확대하는 등의 내용으로 인사혁신처 「적극행정 운영규정」이 개정(대통령령 제33158호, 2022.12.27. 시행)됨에 따라, 문화체육관광부 적극행정공무원에 대해서도 징계, 소송 등에 대한 지원을 의무화하고 지원대상을 퇴직 공무원까지 확대하는 한편, 동 규정에서 적극행정지원위원회의 명칭이 적극행정위원회로 변경된 내용을 반영하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 문화체육관광부 소속 공무원이 적극행정으로 인해 징계의결 요구되거나 고소·고발, 소송을 당한 때에는 변호인 등의 선임비용 지원을 의무화하고, 퇴직 공무원도 지원 대상에 포함(안 제8조)
- 나. 적극행정 지원위원회의 명칭을 적극행정위원회로 변경(안 제4조, 안 제5조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음 또는 직접 작성 또는 별첨
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

문화체육관광부 적극행정공무원의 소송 등에 관한 지원
지침 일부개정훈령안

문화체육관광부 적극행정공무원의 소송 등에 관한 지원 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 각 호 외의 부분 중 "제30016호"를 "제33575호"로 한다.

제4조제1항 중 "적극행정지원 심의위원회"를 "적극행정위원회"로 한다.

제5조의 제목 "(적극행정지원 심의위원회)"를 "(적극행정위원회)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "적극행정지원 심의위원회"를 "적극행정위원회"로 하며, 같은 조 제3항 중 "적극행정지원위원회"를 "적극행정위원회"로 한다.

제8조제1항 중 "지원할 수 있다"를 "지원한다"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "공무원"을 "공무원(퇴직한 공무원을 포함한다)"으로, "지원할 수 있다"를 "지원한다"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한

규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 발령일로부터 3년까지로 한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「적극행정 운영규정」(대통령령 제30016호, 이하 “영”이라 한다)에서 정한 다음 각 호에 관한 세부사항 및 절차 등을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- 제33575 호----- ----- -----.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
제4조(적극행정 책임관 등) ① 영 제6조에 따른 적극행정 책임관(규제개혁법무담당관)은 적극행정 지원 신청 접수, 지원 절차 안내 및 상담, 지원 집행, <u>적극행정지원 심의위원회</u> 운영 등 적극행정 지원 전반에 대해 관리한다.	제4조(적극행정 책임관 등) ① -- ----- ----- ----- ----- <u>적극</u> <u>행정위원회</u> ----- ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제5조(<u>적극행정지원 심의위원회</u>)	제5조(<u>적극행정위원회</u>) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>적극행정위원회</u> ----- -----
① 이 지침에서 정하는 적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원 여부 및 지원 범위 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 <u>적극행정지원 심의위원회</u> (이하 ‘위원회’라 한다)를 문화체육관	

광부에 둔다.

② (생략)

③ 「문화체육관광부 규제개혁위원회 운영규정」 제16조에 따라 설치된 ‘문화체육관광부 적극행정지원위원회’는 제1항에 따른 위원회의 임무를 수행한다.

제8조(변호인·소송대리인 보수
의 지원) ① 문화체육관광부장관은 소속공무원이 적극행정으로 인해 징계의결등 요구가 된 경우 위원회 의결을 거쳐, 200만원 이하의 범위 내에서 변호인 선임비용을 지원할 수 있다.

② 문화체육관광부장관은 소속공무원이 적극행정으로 인해 고소·고발 등을 당하거나 민사상 책임과 관련된 소송을 당한 때에는 위원회 의결을 거쳐, 다음 각 호의 범위 내에서 변호인 또는 소송대리인 선임비용을 지원할 수 있다.

1. 2. (생략)

③ · ④ (생략)

-----.

② (현행과 같음)

③-----

----- 적극행정위원회-----

-----.

제8조(변호인·소송대리인 보수
의 지원) ① -----

----- 지원한다.

② -----
공무원(퇴직한 공무원을 포함한
다)-----

----- 지원
한다.

1. 2. (현행과 같음)

③ · ④ (현행과 같음)